

1008695-08.2018.8.26.0482

Classe: Embargos à Execução

Assunto: Extinção da Execução

Magistrado: Sérgio Elorza Barbosa de Moraes

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 5ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... Arbonelli ME; que foi vítima de um roubo; postula pela realização de perícia; que a execução não é dotada de certeza, líquida e exigibilidade; títulos não foram assinados pelo emitente; títulos nulos; postulam procedência embargos para extinção da execução.

Embargos recebidos para discussão, sem efeito suspensivo.

O ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente

5ª Vara Cível

Av. Cel. José Soares Marcondes nº 2.201, . - Vila São Jorge

CEP: 19010-082 - Presidente Prudente - SP

Telefone: (18) 3221-3144 - E-mail: prudente5cv@tjsp.jus.br

1008695-08.2018.8.26.0482 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1008695-08.2018.8.26.0482

Classe - Assunto

Embargos à Execução - Extinção da Execução

Parte Ativa:

Adriana Ferrete dos Santos e Enedir Antonio Arbonelli Me

Parte Passiva:

Daniel Cezar Zerbinatti

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Sérgio Elorza Barbosa de Moraes

Vistos.

ENEDIR ANTONIO ARBONELLI ME, ENEDIR ANTONIO ARBONELLI e ADRIANA FERRETE DOS SANTOS opõem EMBARGOS À EXECUÇÃO contra DANIEL CEZAR ZEBINATTI, alegando em síntese, que os cheques não foram assinados pelo primeiro embargante Enedir Antonio Arbonelli ME; que foi vítima de um roubo; postula pela realização de perícia; que a execução não é dotada de certeza, líquida e exigibilidade; títulos não foram assinados pelo emitente; títulos nulos; postulam procedência embargos para extinção da execução.

Embargos recebidos para discussão, sem efeito suspensivo.

O embargado apresentou impugnação a concessão de Justiça Gratuita aos embargantes; que os cheques foram entregues pela embargante Adriana e ela endossou os cheques, colocando dados pessoais; os cheques devem ser periciados;

postula a improcedência dos embargos.

O Juiz de Direito saneou o processo e determinou a perícia nos cheques.

Laudo realizado, partes teceram comentários a respeito.

Embargado pretende que a perícia se faça sobre a assinatura do aval no verso dos cheques. Apresentou perícia de outros autos.

Decisão indeferiu a complementação da perícia.

Com esse relatório, passo a decidir.

Os embargos comportam julgamento antecipado em razão de que as questões debatidas são essencialmente de direito e não exigem a produção de provas em audiência.

Cuidam-se de embargos do devedor que foram opostos pelos devedores principais, microempresa Enedir Antonio Arbonelli ME, com assinatura do microempresário Enedir Antonio Arbonelli e contra a avalista dos cheques Adriana Ferrete dos Santos.

Os fundamentos dos embargos se assenta na alegação de que é falsa as assinaturas do emitente do cheque Enedir Antonio Arbonelli representando a microempresa devedora principal.

Realizou-se perícia grafotécnica nos cheques e a conclusão é de que as assinaturas do emitente do cheque são falsas.

O embargado insiste na complementação da perícia para ser feita sobre a assinatura da avalista dos cheques, a pessoa de Adriana Ferrete dos Santos.

A complementação da perícia foi indeferida, considerando que os termos da inicial se assentam na alegação de falsidade unicamente do emitente dos cheques.

Considerando que a inicial dos embargos nada se referiu as assinaturas apostas no verso dos cheques pela avalista, depreende-se que as assinaturas do aval são verdadeiras, portanto, não caberia a realização de perícia, quando a própria parte embargante não suscita falsidade dos títulos e/ou das assinaturas.

Em relação a assinaturas do emitente dos cheques, o laudo de fls. 134/145 é categórico em afirmar que as assinaturas dos cheques não partiram do punho caligráfico de ENEDIR ANTONIO ARBONELLI.

Considerando que as assinaturas do emitente dos cheques são falsas, impõe-se a declaração de falsidade das assinaturas. Reconhece-se que a execução contra ele e sua microempresa é indevida, devendo serem excluídos do polo passivo.

Não obstante a nulidade das assinaturas dos cheques, não se anula a obrigação de pagar, considerando que os cheques foram avalizados pela embargante Adriana Ferrete dos Santos, que na inicial dos embargos nada se referiu quanto a essas assinaturas.

Ainda que provada a falsidade das assinaturas do

emitente, não se anula os cheques, porquanto o aval como ato pessoal de garantia não se descaracteriza ou se torna inválido desobrigando a avalista.

Reconhece-se, portanto, que a assunção de obrigação de pagar as cédulas ainda permanece em relação a embargante Adriana.

Jurisprudência do TJSP nesse sentido:

“Embargos à execução. Cheque. Assinatura do embargante no verso das cédulas. Aval. Higiene do título não abalada. Fato constitutivo do direito do embargando não demonstrado (CPC, art. 333, inc. I). Não há óbice a que se atribua a natureza de aval a uma assinatura lançada no verso do cheque, embora desacompanhada de qualquer declaração nesse sentido. A simples assinatura na cédula implica responsabilidade, não sendo necessária para caracterizar o aval a utilização de qualquer expressão solene. Basta a assinatura, ainda que lançada sem este fim. Apelação não provida. (TJSP, Apelação Cível nº 9192156-47.2009.8.26.0000; 12ª Câmara de Direito Privado; Rel. Sandra Galhardo Esteves; j. 22.05.2013).

Considerando que os títulos encontram-se revestidos da forma que os caracterizam, a obrigação assumida pelo avalista subsiste, ainda que as assinaturas apostas pelo devedor principal nos títulos for declarada falsa.

O aval tem como característica peculiar sua autonomia face ao devedor principal, sendo o avalista devedor solidário. Assim, a autonomia do aval subsiste em relação à nulidade da obrigação em relação ao devedor principal, somente sendo declarada nula se existir vício de forma relativamente ao título de crédito que foi avalizado, o que não é o caso dos autos, porquanto a inicial dos embargos nada se referiu ao aval dado.

Nos termos do artigo 899 e parágrafos do Código Civil, o aval garante a obrigação inserido no título de crédito, independentemente de quem seja o devedor, sendo tratada como uma obrigação independente, havendo, nos termos da norma, equiparação do avalista ao devedor principal.

Considerando que não há qualquer alegação de mácula sobre o aval prestado, a obrigação dos títulos permanece hígida contra a embargante ADRIANA FERRETE DOS SANTOS.

Ante o exposto e tudo o mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os embargos opostos por ENEDIR ANTONIO ARBONELLI-ME e ENEDIR ANTONIO ARBONELLI para declarar falsas as assinaturas do emitente dos cheques que fundamentam a execução e excluí-los da execução. Outrossim, julgo IMPROCEDENTES os embargos opostos por ADRIANA FERRETE DOS SANTOS, considerando que a obrigação assumida pela embargante foi por aval que subsiste íntegro mesmo diante da falsidade das assinaturas do emitente dos cheques, reconhecendo hígida a obrigação assumida pela avalista na execução promovida por DANIEL CEZAR ZEBINATTI.

Considerando a sucumbência parcial, o embargado responderá por metade das custas, despesas processuais, honorários periciais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado.

A embargante Adriana responderá por metade das custas, despesas processuais, honorários periciais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado. Anote-se ser beneficiária da Justiça Gratuita.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Presidente Prudente, 16 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA